

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2591/2530

นายแพทย์ ประวัติ สาชล วิจารณ์
บริษัท ธนกิจคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

โจทก์

จำเลย

นาย เอนก สม พล วรชัย
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ของ บริษัท
ธนกิจคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

จำกััด

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 1002

การเรียกร้องให้ผู้ขายลดเช็คชำระหนี้ตามสัญญาขายลดเช็คมีอายุความฟ้องร้อง
10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 164 กรณีมิใช่ผู้ทรงตัวเงินฟ้องผู้สละหลังหรือผู้ส่งจ่าย
อันมีอายุความ 1 ปี.

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีหนังสือยืนยันให้ผู้ร้อง
ชำระหนี้ค่าขายลดเช็คที่ค้างชำระแก่ลูกหนี้(จำเลย) เป็นเงิน 40,000 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ สิทธิเรียกร้องดังกล่าวมีอายุความ1 ปี คดี
ขาดอายุความแล้ว

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องคัดค้านว่า สัญญาขายลดเช็คมีอายุความ 10 ปี คดีไม่ขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ผู้ร้องฎีกาว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกร้องให้ชำระเงินตามสัญญาขายลดเช็ค เป็นการเรียกเงินตามตัวเงินใช้อายุความ 1 ปี เมื่อมิได้แจ้งให้ชำระเงินภายใน 1 ปี คดีจึงขาดอายุความนั้น เห็นว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ (จำเลย) เรียกร้องให้ผู้ร้องชำระหนี้อันเนื่องมาจากผู้ร้องได้ขายลดเช็คให้ลูกหนี้ (จำเลย) ตามเอกสารหมาย ร.4 มีอายุความฟ้องร้อง 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164คดีไม่ขาดอายุความ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทร์ผ่อง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ